

1500091-95.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... no local, sabendo que é ponto de tráfico. Ao entrar com a viatura na rua, o réu dispensou a sacola atrás do sofá e o acondicionamento das substâncias é característico de tráfico.

A testemunha Fabio Anderson Pereira de Almeida disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os policiais fizeram abordagem porque um rapaz estava em um sofá e fazia um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-95.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-95.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2007376/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22347005 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 142/22/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2007376 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 142/22/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. o artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 22h00, na Rua Pedro Flores Alcoléa, Jardim Itanguá I, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a terceiros, 16 (dezessei) porções de "cocaína" (peso líquido 3,29g), individualmente embaladas em microtubos plásticos, 17 (dezessete) porções de "cocaína", na forma de "crack" (peso líquido 3,04g), individualmente embaladas em

microtubos plásticos, e 28 (vinte e oito) porções de “maconha” (peso líquido 85,43g), individualmente embaladas em invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo de constatação provisório de fls. 10/15, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o réu sentado em um sofá abandonado e decidiram abordá-lo. Ao perceber que seria abordado, o réu se levantou e dispensou uma sacola atrás do sofá. Realizada a abordagem, encontraram em revista pessoal o valor de R\$ 24,00, em dinheiro, e as drogas já mencionadas, dentro da sacola.

Foi juntada certidão de antecedentes criminais (fls. 92/93) e laudo do exame químico-toxicológico (fls. 113/115).

O réu apresentou defesa prévia, aduzindo, em suma, que faz jus a acordo de não persecução penal, bem como pleiteando o procedimento ordinário do CPP (fls. 130/139). Juntou documentos (fls. 140/141).

O Ministério Público não realizou proposta de ANPP (fls. 150/151).

Determinou-se a remessa de cópia do feito à PGJ (fls. 167/168).

Sobreveio manifestação da PGJ (fls. 180/192).

A denúncia foi recebida em 11/02/2022 e foi designada audiência de instrução (fls. 193/194).

O réu foi citado e intimado pessoalmente (fl. 214).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu. Em seguida, encerrou-se a instrução e o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pleiteando a condenação com imposição de pena no mínimo legal, no regime aberto bem como a conversão em restritivas de direito (fls. 229/230).

A testemunha Fabiano Djanil Xavier Leme disse que estava em patrulhamento pelo bairro e o local era conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. O réu estava sentado em um sofá que fica abandonado no local. A testemunha o avistou no local e se aproximaram com a viatura. Ato contínuo, o réu dispensou um objeto atrás do sofá, tendo os policiais então o abordado. Em revista, encontraram com ele R\$ 24,00 em dinheiro e, na sequência, buscaram o objeto, que era uma sacola, contendo três tipos de entorpecentes, dezessete flaconetes contendo crack, dezesseis contendo cocaína e vinte e oito porções de maconha. O réu, indagado, reconheceu que é um ponto de tráfico mas negou a propriedade dos entorpecentes. Não conhecia o réu. O local é de venda de droga. Faz patrulhamento rotineiramente no local, sabendo que é ponto de tráfico. Ao entrar com a viatura na rua, o réu dispensou a sacola atrás do sofá e o acondicionamento das substâncias é característico de tráfico.

A testemunha Fabio Anderson Pereira de Almeida disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os policiais fizeram abordagem porque um rapaz estava em um sofá e fazia um movimento de colocar coisas na estrutura interna do sofá. Não se lembra a quantidade de drogas, apenas que era pequena quantidade, como de praxe, pois vendem um pouco, vem alguém e repõe e assim vai. O réu estava sozinho no local, pelo que se lembra. A distância da viatura até o réu era de quarenta ou cinquenta metros, nem longe nem perto. Costuma fazer patrulhamento no local, no bairro inteiro. Não se lembra da fisionomia do réu.

O réu, em interrogatório, disse que os fatos constantes da denúncia são

verdadeiros. Foi seu primeiro dia no local, fazia vinte minutos que havia chegado para vender droga. Ganharia um valor fixo de R\$ 200,00 por duas horas em turno de vendas. Foi sua primeira vez. Está arrependido e não é da sua índole essa prática.

Em memoriais, a Defesa reiterou pela realização de acordo de não persecução penal, preliminarmente, bem como postulou pelo reconhecimento da confissão e pela fixação da pena no patamar mínimo, com aplicação da causa de diminuição e regime aberto (fls. 234/241).

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, afasto o pedido reiterado pela defesa, no sentido da realização de acordo de não persecução penal, considerando se tratar de decisão de competência exclusiva do Ministério Público, como titular da ação penal, e não direito subjetivo do acusado.

Ademais, com o recebimento da denúncia, não há mais a possibilidade da realização do acordo de persecução penal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, “o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente, destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura. 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não provido.” (STJ – HC nº 161.251-PR – 5ª T. – Rel. Min. Ribeiro Dantas –

DJe 16.05.2022).

No mais, a ação é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito, bem como as substâncias por ele guardadas terem sido objeto de laudo pericial, de fls. 113/115, constatando a ilicitude, além da oitiva dos agentes públicos e da confissão, colhidas em audiência.

As testemunhas de acusação, ambos policiais militares, ouvidas em Juízo, informaram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, tendo avistado o réu sentado em um sofá abandonado e realizando movimento de esconder ou dispensar um objeto, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Conquanto o policial Fabio não se recordasse com detalhes do ocorrido, o policial Fabiano confirmou com contundência a descrição fática da denúncia, ressaltando apenas que decidiram pela abordagem após o réu dispensar um objeto atrás do sofá, que seria uma sacola contendo drogas.

A testemunha Fabiano também confirmou que localizaram na referida sacola as substâncias descritas na denúncia, armazenadas em forma típica de mercancia, ou seja, em invólucros e microtubos individualizados.

O réu, por sua vez, confessou a prática do ilícito, afirmando que havia sido contratado para comercializar droga no local por R\$ 200,00, durante duas horas, e havia chegado ali cerca de vinte minutos antes da abordagem, bem como que foi a primeira vez que praticou tal conduta.

Há remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos, como no presente caso, em que o réu confessou a autoria.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a variedade e quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais e guarda municipal quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas. "

(TJSP; Apelação Criminal 1502678-79.2020.8.26.0270; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

"CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava

acondiçionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda.

III - Recurso desprovido. "(STJ - REsp. nº 751.760-MG - 5ª T. - rel. Min. Gilson Dipp - j. 18.10.2005 - DJ 14.11.2005).

Ademais, sem que haja contraprova àquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por testemunhas policiais, é de se aceitar a veracidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Assim, considerando a robustez da produção probatória, de rigor a condenação do réu.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, anoto que, atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifica-se que não há expressividade fora do comum na quantidade de drogas apreendida, razão pela qual a pena-base fica em seu patamar mínimo.

Na segunda fase, verifico a existência de duas circunstâncias atenuantes a serem consideradas, a menoridade do agente e a confissão, conforme o artigo 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Assim, permanece a pena inalterada, considerando já se encontrar no patamar mínimo.

E na terceira fase, anoto a existência da causa especial de diminuição de pena, conforme o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias de apreensão das drogas, sua quantidade e o fato de o réu não ostentar condenações anteriores, demonstram que inexistente prova de que ele se dedica, de fato, à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico de entorpecentes meio de subsistência.

Assim, por não haver qualquer circunstância que afaste ou infirme a aplicação da causa de diminuição mencionada (réu é primário, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa), aplico o redutor em seu máximo, qual seja, 2/3.

Torno, portanto, definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de: 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, ante a falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trinta avos do salário-mínimo.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o ABERTO.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada, e considerada a primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do Código Penal, notadamente porque o assim chamado crime de "tráfico privilegiado" tem sua equiparação a hediondo afastada.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, e não sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de tarefa por dia de pena substituída; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, cuja destinação será determinada em sede de execução, em favor de entidade de finalidade social. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução, observados os critérios do art. 46 do referido diploma legal.

Inaplicável também a suspensão condicional da pena, face

à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR o réu THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO, como incurso na pena prevista no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime ABERTO e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). A pena privativa de liberdade fica substituída por duas penas restritivas de direito, conforme estabelecido acima.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, anotando-se que a ele ficam conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Autorizo a incineração das substâncias e a destinação do valor apreendido, nos termos da legislação do SISNAD.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
- 3)Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 2 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA